

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 258/2532

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

พันเอกสมหมาย พูลทรัพย์

จำเลย

พันเอกสมหมาย พูลทรัพย์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์และจำเลยตกลงกันได้โดยจำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้วจำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนี้อีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาตและสั่งคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าทนาย และค่าใช้จ่ายที่วางไว้ต่อศาลในชั้นฎีกาแก่จำเลยต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 103)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 274,269.57บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ในต้นเงิน200,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา (อันดับ 88)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 103)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้จำเลยสาม
ในสี่ จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้จำเลยสาม
ในสี่ จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชื่นชื่อ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>